

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 692/2531

นางหวัน อันทะสีข

โจทก์

นางเกียง อันทะสี

จำเลย

นางเกียง อันทะสี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43, มาตรา 44, มาตรา 60, มาตรา 62

ความว่า คดีนี้ นางเขียน ไชยคำ ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2531 ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะศาลชั้นต้นได้ไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะจำเลยเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยแล้ว อำนาจพิจารณาสั่งเกี่ยวกับคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะจึงตกอยู่แก่ศาลฎีกาดังนั้นคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้นางเขียน ไชยคำ ผู้ร้องก็มีได้ลงชื่อในคำร้องดังกล่าว คงมีเพียงทนายเป็นผู้ลงชื่อไว้เท่านั้น คำร้องฉบับดังกล่าวนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งยกคำสั่งศาลชั้นต้น และให้ยกคำร้องของผู้ร้องเสีย จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

หมายเหตุ ผู้ร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

จำเลยยังมีได้ชำระค่าคำร้อง 40 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า โจทก์เป็นเจ้าของร่วมในที่ดิน น.ส.3 ก.เลขที่ 1844 ตำบลห้วยโจดอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ตามแผนที่พิพาทที่เจ้า

พนักงานศาลทำขึ้น ให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกร่วมของนายพรหมมาอันทะสี ผู้ตายไปจัดการแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์หากจำเลยไม่จัดการให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน หรือหากไม่สามารถแบ่งแยกที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ก็ให้จำเลยใช้ราคาที่ดินแก่โจทก์เป็นเงิน30,000 บาท

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม2530(อันดับ 46)

วันที่ 15 มกราคม 2531 นางเขียน ไชยคำ ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะ (อันดับ 101) ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว จึงมีคำสั่งว่าให้รับคำร้องของนางเขียนไชยคำเข้าเป็นโจทก์แทนนางหวันอันทะสี ผู้มรณะ (อันดับ 113)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 116) ในชั้นแรกศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง แต่ในวันถัดมาศาลชั้นต้นสั่งให้ส่งคำร้องดังกล่าวมายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไปตามคำร้องขอของจำเลย (อันดับ 115)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยแล้ว การสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้นางเขียน ไชยคำ เข้าเป็นคู่ความแทนที่นางหวันอันทะสี โจทก์ผู้มรณะ จึงเป็นอำนาจของศาลฎีกาแต่ศาลชั้นต้นก็มีอำนาจได้สวนคำร้องของ นางเขียนที่ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะได้ การที่ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องดังกล่าวแล้วสั่งรับคำร้อง ของนางเขียนเข้าเป็นโจทก์แทนนางหวัน ผู้มรณะ ถือไม่ได้ว่าศาลชั้นต้นได้สั่งอนุญาตให้นางเขียนเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะดังที่จำเลยกล่าวอ้าง อนึ่ง ที่จำเลยอ้างว่า นางเขียนมิได้ลงชื่อในคำร้องดังกล่าวนั้น ก็ปรากฏว่านางเขียนได้แต่งตั้งนายสุ

วิทย์แก้ววรบุตรเป็นทนายความและนายสุวิทย์ได้ลงชื่อในคำร้องดังกล่าวแทนนางเขียนแล้ว คำร้องดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย ให้ยกคำร้องของจำเลย

คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยแล้ว การส่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้นางเขียน ไชยคำ เข้าเป็นคู่ความแทนที่นางหวันอันทะสี โจทก์ผู้มรณะ จึงเป็นอำนาจของศาลฎีกาแต่ศาลชั้นต้นก็มีอำนาจได้สวนคำร้องของ นางเขียนที่ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะได้ การที่ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องดังกล่าวแล้วสั่งรับคำร้อง ของนางเขียนเข้าเป็นโจทก์แทนนางหวัน ผู้มรณะ ถือไม่ได้ว่าศาลชั้นต้นได้ส่งอนุญาตให้นางเขียนเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะดังที่จำเลยกล่าวอ้าง อนึ่ง ที่จำเลยอ้างว่า นางเขียนมิได้ลงชื่อในคำร้องดังกล่าวนั้น ก็ปรากฏว่านางเขียนได้แต่งตั้งนายสุวิทย์แก้ววรบุตรเป็นทนายความและนายสุวิทย์ได้ลงชื่อในคำร้องดังกล่าวแทนนางเขียนแล้ว คำร้องดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย ให้ยกคำร้องของจำเลย

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>